ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ....3
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ....3
3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ....3
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ....6
5. ФРАНШИЗА....6
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, СТРАХОВОГО ВЗНОСА....7
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ....8
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ....8
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ....12
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ....15
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ....16
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН....21
13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ....21
14. ГЛОССАРИЙ – ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ....21

Приложения в виде отдельных файлов:

Приложение № 1	Перечень медицинских и иных услуг в рамках добровольного медицинского страхования
Приложение № 2	Перечень заболеваний и состояний в рамках добровольного медицинского страхования
Приложение № 3	Страховые тарифы к Правилам добровольного медицинского страхования граждан
Приложение № 4	Типовая программа добровольного медицинского страхования (комплексная)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил добровольного медицинского страхования граждан (типовых (единых)) (далее по тексту – Правила) Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») (далее по тексту - Страховщик) заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее по тексту - Страхователи) договоры добровольного медицинского страхования (далее по тексту - договор страхования).

1.2. Настоящие Правила предназначены для определения содержания договоров страхования и регулируют отношения, возникающие между субъектами страхования.

1.3. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, застрахованное лицо.

1.3.1. Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования и имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по добровольному медицинскому страхованию.

1.3.2. Страхователь заключает договор страхования со Страховщиком в свою пользу или в пользу третьих лиц (далее по тексту - Застрахованные лица). Страхователями могут являться:

- российские или иностранные юридические лица любой организационно-правовой формы;
- физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обладающие гражданской дееспособностью.

В отношении Страхователя - физического лица, заключившего договор страхования в свою пользу, действуют все положения настоящих Правил, касающиеся Застрахованных лиц.

1.3.3. Застрахованное лицо – лицо, в пользу которого заключен договор страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом добровольного медицинского страхования является не противоречащий законодательству Российской Федерации имущественный интерес Застрахованного лица, связанный с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и (или) иных услуг вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояния Застрахованного лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их.

3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.

3.3. Страховым случаем по настоящим Правилам является:

3.3.1. документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в соответствии с условиями договора страхования в период его действия и в период страхования в медицинскую и (или) иную организацию, из числа предусмотренных договором страхования или согласованных со Страховщиком, для организации и оказания ему медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования (далее по тексту – Программа), по поводу расстройства здоровья или ухудшения состояния Застрахованного лица в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения), отравления и иных состояний, требующих оказания медицинских и (или) иных услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их;

3.3.2. документально подтвержденное обращение представителя Застрахованного лица в соответствии с условиями договора страхования в период его действия и в период страхования для организации услуг по репатриации умершего Застрахованного лица, если смерть наступила в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы (в том числе ожога, отморожения), отравления и иных состояний, предусмотренных договором страхования, либо в результате несчастного случая.

В целях настоящих Правил под несчастным случаем понимается фактически произошедшее в период действия договора страхования, независимо от воли Застрахованного лица, внезапное, кратковременное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, повлекшее за собой смерть Застрахованного лица и не являющееся следствием заболевания или медицинских манипуляций (за исключением неправильных), произошедшее в период действия договора страхования и в период страхования.

В целях настоящих Правил под смертью в результате несчастного случая рассматривается смерть Застрахованного лица в результате воздействия внешних факторов: удара молнии, взрыва, воздействия высоких температур (термические ожоги, кроме солнечных, солнечный и (или) тепловой удар) и (или) низких температур (обморожения), действия электрического тока, движения средств транспорта (крушения, аварии), использования различных механизмов, всякого рода инструментов и орудий производства, оружия, противоправных действий третьих лиц (в том числе террористических актов), нападения животных, птиц, пресмыкающихся, падения какого-либо предмета на (или) самого Застрахованного лица; внезапного удушения, случайного попадания в дыхательные пути инородного тела; утопления, анафилактического шока.

Договором страхования может быть предусмотрено обращение Застрахованного лица для организации и оказания ему медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных Программой, по поводу расстройства здоровья или ухудшения состояния Застрахованного лица в результате отдельных (конкретных) заболеваний, состояний Застрахованного лица, осложнений, возникших у Застрахованного лица в результате оказания медицинской помощи, применения лекарственных средств/препаратов.

3.4. Страховщик при наступлении страхового случая организует, если иное не предусмотрено договором страхования, предоставление медицинских и (или) иных услуг Застрахованному лицу, а также их оплату:

3.4.1. при обращении в медицинскую и (или) иную организацию за получением медицинских и (или) иных услуг, за исключением услуг, указанных в п. 3.4.2, 3.4.3 настоящих Правил – до окончания срока действия договора страхования;

3.4.2. при обращении за получением медицинских и (или) иных услуг в условиях стационара при экстренной госпитализации – до момента выписки из стационара;

3.4.3. если это предусмотрено договором страхования - до момента доставки тела (останков) или урны с прахом Застрахованного лица до транспортного узла (аэропорта, вокзала, порта), далее – транспортный узел, ближайшего к его месту жительства на территории страны постоянного проживания, если Застрахованное лицо не является гражданином той страны, в которой произошла смерть, либо до ближайшего административного центра постоянного места жительства, если смерть Застрахованного лица произошла в стране, гражданином которой он является.

3.5. Положения п. 3.4.2 настоящих Правил применяются также в случае, если обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных услуг в условиях стационара произошло в течение срока действия страхования (то есть госпитализация началась ранее даты окончания срока действия страхования), но на дату окончания срока действия страхования состояние здоровья Застрахованного лица требует продолжения оказания ему медицинских и (или) иных услуг в условиях стационара. При этом сумма страховых выплат не может превысить страховую сумму, указанную в договоре страхования.

3.6. Объем медицинских и (или) иных услуг, организуемых и оплачиваемых Страховщиком по договору страхования, указывается в Программе, являющейся неотъемлемой частью договора страхования.

Программы, прилагаемые к договору страхования, предусматривают конкретный перечень медицинских и (или) иных услуг, организуемых и оплачиваемых Страховщиком при наступлении страхового случая, и перечень исключений из страхования.

В Программу, прилагаемую к договору страхования, могут быть включены все или отдельные из медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных в Приложении №1 к настоящим Правилам.

Из Программы, прилагаемой к договору страхования, могут быть исключены все или отдельные медицинские и (или) иные услуги, из числа указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам, а также все или отдельные заболевания / состояния из числа указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам.

Типовая Программа, содержащая базовый перечень медицинских и (или) иных услуг, а также базовый перечень исключений из страхования, приведена в Приложении №4. Типовая Программа может быть скорректирована по соглашению Сторон с учетом положений абзацев 3 и 4 настоящего пункта.

3.7. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать Программы к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров страхования, ориентированные на определенных Страхователей (Застрахованных лиц).

3.8. Страховщик вправе присваивать Программам, составленным в соответствии с настоящими Правилами и имеющим однотипные условия, определенные маркетинговые наименования.

3.9. Перечень медицинских и (или) иных организаций, в которые Застрахованное лицо может обратиться при наступлении страхового случая излагается в Программе или в отдельных приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора страхования.

По соглашению Сторон медицинские и (или) иные услуги могут быть оказаны Застрахованному лицу в медицинских и (или) иных организациях, находящихся как на территории Российской Федерации, так и на территории иных государств.

3.10. Порядок организации медицинских и (или) иных услуг при наступлении страхового случая может излагаться в Программе и (или) в отдельных информационных материалах и предоставляется Застрахованным лицам в соответствии с п. 8.7 настоящих Правил.

3.11. Не признается страховым случаем обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных услуг, если иное не предусмотрено договором страхования:

3.11.1. в связи с острыми состояниями и травмами, возникшими или полученными в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3.11.2. в связи с получением травматического повреждения или возникновением иного патологического состояния, наступившего в результате совершения Застрахованным лицом противоправных действий, что должно быть подтверждено решениями соответствующих органов;

3.11.3. в связи с намеренным причинением Застрахованным лицом вреда своему здоровью, суицидальными попытками и иными умышленными действиями Застрахованного лица, направленными на наступление страхового случая, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц, что должно быть подтверждено решениями соответствующих органов;

3.11.4. вызванное воздействием ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения, химической или биологической атак и их последствиями;

3.11.5. вызванное военными действиями, а также маневрами или иными военными мероприятиями, гражданской войной, террористическими актами, народными волнениями всякого рода или забастовками, стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, экологическими катастрофами;

3.11.6. в связи с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, входящими в перечень, определенный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.12. Не признается страховым случаем:

3.12.1. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных услуг, не предусмотренных договором страхования и (или) Программой;

3.12.2. получение Застрахованным лицом без согласования со Страховщиком медицинских и (или) иных услуг в медицинских и (или) иных организациях, не предусмотренных договором страхования, если иное не указано в договоре страхования;

3.12.3. получение медицинских и (или) иных услуг лицами, не являющимися застрахованными.

3.13. На основании и в соответствии с настоящими Правилами могут быть разработаны дополнительные условия страхования, отражённые в Программах или Особых условиях страхования.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ

4.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма, на основании которой устанавливаются размер страховой премии (страхового взноса) и страховой выплаты при наступлении страхового случая.

4.2. Размер страховой суммы устанавливается в договоре страхования по соглашению между Страхователем и Страховщиком исходя из перечня медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных Программой, а также перечня медицинских и (или) иных организаций, в которые Застрахованное лицо может обращаться для получения медицинских и (или) иных услуг.

В рамках страховой суммы договором страхования могут быть установлены лимиты и подлимиты ответственности Страховщика – ограничения по размеру страховых выплат (предельный размер ответственности Страховщика) по отдельным страховым случаям, видам медицинских и (или) иных услуг, по отдельным заболеваниям (состояниям), по отдельным медицинским и (или) иным организациям или их различным комбинациям. Лимиты ответственности могут быть установлены в денежном выражении или в натуральном выражении (то есть, по количественным показателям медицинских услуг - процедур, койко-дней и т.п.).

4.3. Страховая сумма является уменьшаемой, рассчитываемой как разность страховой суммы на начало срока действия договора страхования и сумм страховых выплат, осуществленных Страховщиком в период действия договора страхования по всем произошедшим страховым случаям (агрегатная страховая сумма).

4.4. Сумма страховых выплат по договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, не может превысить установленный таким договором страхования размер страховой суммы.

4.5. Страховые суммы указываются:

4.5.1. в российских рублях;

4.5.2. в иностранной валюте, эквивалентной сумме в рублях, определенной по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования (в дальнейшем – «страхование в эквиваленте»).

5. ФРАНШИЗА

5.1. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена доля собственного участия Страхователя (Застрахованного лица) в выплате страхового возмещения – франшиза. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу). Франшиза устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере, в том числе в фиксированных единицах времени, в течение которого наступление событий, предусмотренных договором страхования, не являются страховым случаем.

5.2. Франшиза определяется в денежном эквиваленте (абсолютная франшиза), в процентах от страховой суммы или убытка (относительная франшиза), в единицах исчисления времени (временная франшиза).

5.3. В соответствии с условиями договора страхования франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от страховой выплаты (возмещения расходов), если ее размер не превышает или равен размеру франшизы, но осуществляет страховую выплату (возмещение расходов), если ее размер превышает установленную франшизу), и безусловной (размер страховой выплаты (возмещения расходов) определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).

В случае если договором страхования предусмотрена временная франшиза, то она действует с момента заключения договора страхования и до истечения установленного договором страхования отрезка времени. Расходы, возникающие в результате событий, имевших место в указанный период времени, не подлежат возмещению Страховщиком.

5.4. Франшиза по договору страхования может быть установлена:

- единая на весь договор страхования;

- по причине наступления страхового случая (по рискам);
- на каждый страховой случай в равных или разных величинах;
- на медицинскую и (или) иную организацию;
- на медицинскую и (или) иную услугу;
- в иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, СТРАХОВОГО ВЗНОСА

6.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, определенные договором страхования. Страховой взнос – часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.

Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.

Страховая премия устанавливается в рублях или в иной валюте, эквивалентной определенной сумме в рублях («страхование в эквиваленте»). При установлении страховой премии в иностранной валюте (условных единицах) страховая премия (страховой взнос) фиксируется и уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату заключения договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.

6.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы, устанавливаемая с учётом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.

6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страхователем по договору страхования, применяет разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы с учётом объекта страхования и характера страхового риска.

6.4. Страховые тарифы приведены в Приложении №3 к настоящим Правилам. При заключении договора страхования Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом набора и уровня медицинских и (или) иных услуг, медицинских и (или) иных организаций, зон покрытия, региона пребывания, характера производственной деятельности, возраста и состояния здоровья (наличие хронических заболеваний, предсуществующих заболеваний и т.п.) Застрахованных лиц, а также информации, указанной Застрахованным лицом (Страхователем) в анкете, результатов предварительного медицинского освидетельствования, периодичности уплаты страховой премии и иных условий, предусмотренных договором страхования.

6.5. При заключении договора страхования с целью определения размера подлежащей уплате страховой премии (страхового взноса) Страховщик может предложить Застрахованному лицу (Страхователю) заполнить анкету. Страховщик имеет право направить Застрахованное лицо на прохождение предварительного медицинского освидетельствования в объеме, необходимом для определения условий договора страхования. Если иное не оговорено Сторонами, оплата предварительного медицинского освидетельствования производится за счет Страхователя (Застрахованного лица). Предварительное медицинское освидетельствование проводится в медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию, по выбору Страховщика.

При отказе Застрахованного лица от заполнения анкеты и (или) прохождения предварительного медицинского освидетельствования Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования в отношении данного Застрахованного лица.

6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно (разовым платежом за весь срок действия договора страхования) или в рассрочку. Порядок уплаты страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку определяется в договоре страхования. Страховая премия (страховые взносы) может быть уплачена Страхователем наличными деньгами Страховщику (его представителю) или перечислена на счет Страховщика (его представителя) путем безналичного расчета.

6.6.1. Датой уплаты страховой премии (взноса) Страхователем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем считается дата, указанная в документе, подтверждающем получение Страховщиком или его представителем страховой премии (взноса) (при уплате наличными денежными средствами), или дата поступления страховой премии (взноса) на расчетный счет Страховщика или его представителя (при уплате путем безналичного расчета).

По соглашению сторон в договоре страхования может быть указан иной порядок определения даты уплаты страховой премии (взноса) при ее безналичном перечислении.

6.6.2. Датой уплаты страховой премии (взноса) Страхователем - физическим лицом считается:

- при уплате наличными денежными средствами - дата внесения наличных денежных средств Страховщику либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц;
- при уплате путем перевода наличных денежных средств без открытия банковского счета - дата внесения наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при уплате путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов - дата подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной организацией. При уплате страховой премии по договору страхования, заключаемому в форме электронного документа с использованием официального сайта Страховщика, обслуживающей Страхователя кредитной организацией считается организация, осуществляющая оказание услуг интернет- эквайринга.

6.7. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что неуплата или уплата в меньшем размере Страхователем страховой премии (страхового взноса) по вступившему в силу договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере, безусловно является выражением воли (волеизъявлением) Страхователя на односторонний отказ от договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса).

В случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой страховой премии (страхового взноса) в предусмотренный вступившим в силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования, сумме Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как последний день срока уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса), при этом уплаченная не в полном размере часть страховой премии (соответствующего страхового взноса) возвращается Страхователю, если иное не предусмотрено договором страхования.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Сторон. Даты начала и окончания срока действия договора страхования указываются в договоре страхования.

7.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии (первого страхового взноса).

7.3. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на условиях настоящих Правил, действует с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём вступления договора страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать предоставление медицинских и (или) иных услуг в соответствии с Программой, предусмотренной договором страхования, и произвести оплату медицинских и (или) иных услуг в соответствии с условиями договора страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования.

8.2. До заключения договора страхования Страховщик обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить договор страхования, информацию о договоре страхования, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением, в виде ключевого информационного документа по форме, установленной Центральным Банком Российской Федерации.

8.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для субъектов страхования. В соответствии с законодательством Российской Федерации договор страхования может включать изменения, дополнения к настоящим Правилам и (или) исключения из них. При расхождении положений настоящих Правил с положениями договора страхования, применяются соответствующие положения договора страхования, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

В случае расхождения информации о договоре страхования, его условиях и рисках, связанных с его исполнением, указанной в ключевом информационном документе (п. 8.2 настоящих Правил), и в заключённом договоре страхования - преимущественную силу имеют положения договора, о чём в указанных документах возможно сделать соответствующую отметку.

8.4. Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами заключается на основании заявления на страхование (в письменной или устной форме).

8.4.1. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем, а также в целях идентификации Страхователя - юридического лица и потенциальных Застрахованных лиц, Страховщиком могут быть запрошены следующие документы:

а) для физических лиц:

- документы, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации;
- свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС России.

б) для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:

- свидетельство о регистрации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

в) для юридических лиц нерезидентов:

- свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
- свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране регистрации.

г) для индивидуальных предпринимателей:

- документы, перечисленные в подпункте а);
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

8.4.2. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика также предоставляет следующие документы и сведения:

- документы, удостоверяющие личность Страхователя, его представителя. Если для заключения договора страхования обращается представитель Страхователя, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание договора страхования;
- сведения о количестве Застрахованных лиц, их ФИО, адреса, даты рождения, данные документов, удостоверяющих личность (серия, номер, кем и когда выдан);

- данные о Застрахованных лицах, необходимые для оценки страхового риска и влияющие на его степень, в соответствии с п. 6.5. настоящих Правил;
- согласия Страхователя и (или) Застрахованных лиц на обработку Страховщиком их персональных данных, в том числе персональных данных специальной категории, включающих данные, составляющие врачебную тайну (в случаях если согласно законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных без такого согласия).

8.4.3. Все предоставляемые Страховщику документы должны быть актуальными и действующими на момент заключения договора страхования либо принятия на страхование Застрахованного лица. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту сообщаемых им сведений.

8.4.4. Если представленные документы не содержат информации, необходимой для оценки риска и принятия на страхование конкретного лица, а также содержат противоречивую информацию, Страховщик имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу представленных документов.

8.4.5. В случае отказа Страхователя от предоставления запрашиваемых документов и данных Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования либо в принятии на страхование лица, в отношении которого запрошенные Страховщиком документы не были представлены.

8.4.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2. ст.179 ГК РФ.

8.5. Договор страхования может быть заключен (ст.ст.434, 438 и 940 ГК РФ):

8.5.1. Путем составления одного документа, подписанного Страхователем и Страховщиком.

8.5.2. Путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком. Согласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика указанных документов со всеми приложениями, указанными в них.

8.5.3. Путем отправки Страхователю текста договора страхования (страхового полиса), являющегося офертой, с помощью электронных технических средств для заключения договора страхования на условиях, указанных в договоре страхования (страховом полисе) и его приложениях, и акцепта указанной оферты Страхователем.

8.5.4. В виде электронного документа, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения.

8.5.5. Уплата Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса) в срок, указанный в договоре страхования (страховом полисе), подтверждает принятие Страхователем договора страхования (страхового полиса) со всеми приложениями, указанными в договоре страхования (страховом полисе), а также согласие (акцепт) заключить договор страхования на условиях, указанных в договоре страхования (страховом полисе) и его приложениях.

8.6. Приложения к договору страхования могут быть вручены Страхователю, в том числе, путем информирования его об адресе размещения их на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Страховщика), путем направления файла, содержащего текст приложения к договору страхования, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем вручения Страхователю любого электронного носителя информации (CD или DVD-диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т.д.), на котором размещен файл, содержащий текст приложений к договору страхования, а также через личный кабинет Страхователя на официальном сайте Страховщика.

В случае если приложения к договору страхования были вручены Страхователю одним из способов, указанных в настоящем пункте, это не освобождает Страхователя (Застрахованное лицо) от обязанностей, которые предусмотрены договором страхования (приложениями к договору страхования). Страхователь имеет право в любой момент действия договора страхования обратиться к Страховщику за получением текста договора страхования (приложений к договору страхования) на бумажном носителе, а Страховщик обязан вручить (направить) указанные документы.

8.7. При заключении договора страхования, в том числе, в случае заключения договора страхования в отношении более чем одного Застрахованного лица, Страхователю (Застрахованным лицам) могут вручаться, в том числе, путем информирования об адресе размещения информации на официальном сайте Страховщика, путем направления файлов на указанный Страхователем (Застрахованным лицом) адрес электронной почты, а также через личный кабинет Страхователя (Застрахованного лица) на официальном сайте Страховщика:

- индивидуальный страховой полис;
- страховая карта (пластиковая и т.п.) и (или) информационные материалы об условиях страхования, являющиеся именными документами и содержащие справочную информацию (серию и номер страхового полиса, начало и окончание срока действия договора страхования, контактные телефоны Страховщика, иную справочную информацию);
- условия страхования;
- порядок получения / организации медицинских и (или) иных услуг;
- информационные памятки с условиями страхования;
- при необходимости - пропуск в медицинскую и (или) иную организацию;
- иные информационные материалы.

Если в Программу Застрахованного лица включена возможность получения медицинских и (или) иных услуг за пределами Российской Федерации, в дополнение к договору страхования (страховому полису) ему может быть вручен страховой полис специального образца.

Страхователю (Застрахованному лицу) запрещается передавать страховой полис (страховую карту) другому лицу с целью получения им медицинских и (или) иных услуг по договору страхования.

В случае утраты Страхователем (Застрахованным лицом) страхового полиса и (или) страховой карты Страховщик, по письменному заявлению произвольной формы Страхователя (Застрахованного лица), выписывает его дубликат. На дубликате страхового полиса делается соответствующая надпись. Утраченный страховой полис считается недействующим со дня подачи заявления об утрате и не может являться основанием для получения медицинских и (или) иных услуг в соответствии с договором страхования.

8.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования настоящих Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования.

8.9. Соглашения об изменении или о расторжении договора страхования совершаются в той же форме, что и договор.

8.10. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из Сторон и оформляется дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора страхования. Если какая-либо из Сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования, то Сторонами решается вопрос о действии договора страхования на прежних условиях или о его прекращении.

8.11. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, что оформляется дополнительным соглашением к договору страхования. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.

8.12. Если после заключения договора страхования принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора страхования, условия заключенного договора страхования сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из заключенного договора страхования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

9.1. **Страхователь имеет право:**

9.1.1. требовать организации предоставления Застрахованным лицам медицинских и (или) иных услуг, определенных Программой, и их оплаты, либо только оплаты, в соответствии с условиями договора страхования при наступлении страхового случая;

9.1.2. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с предложением изменить объем медицинских и (или) иных услуг, предусмотренный Программой, перечень медицинских и (или) иных организаций, размер страховой суммы, срок действия договора страхования;

9.1.3. инициировать внесение изменений в список Застрахованных лиц в порядке, установленном договором страхования, путем подписания дополнительного соглашения к договору страхования с предоставлением Страховщику необходимых сведений.

9.2. **Страхователь обязан:**

9.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в размере, предусмотренные договором страхования;

9.2.2. предоставить Страховщику списки Застрахованных лиц в порядке и по форме, установленной договором страхования;

9.2.3. обеспечить достоверность и правильность сведений о Застрахованных лицах, сообщаемых Страховщику при заключении договора страхования, а также предоставлять Страховщику сведения о дополнительно включаемых или заменяемых Застрахованных лицах при внесении изменений в Список Застрахованных лиц. По требованию Страховщика предоставить анкету о состоянии здоровья Застрахованного лица и (или) результаты проведения медицинского освидетельствования до принятия его на страхование;

9.2.4. ознакомить Застрахованных лиц с условиями договора страхования;

9.2.5. своевременно сообщить Страховщику об изменении своих банковских реквизитов, адреса места нахождения, номеров контактных телефонов и телефаксов, адресов электронной почты, а также об изменении фамилии, имени, отчества Застрахованного лица и его фактического места жительства;

9.2.6. получить от Застрахованных лиц и по первому требованию предоставить Страховщику и (или) его представителю письменное согласие на обработку Страховщиком и организациями, оказывающими медицинские и (или) иные услуги, персональных данных Застрахованных лиц, в том числе персональных данных специальной категории, включая данные, составляющие врачебную тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с целью исполнения обязательств Страховщика по договору страхования;

9.2.7. в период действия договора страхования незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными обстоятельствах, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, в частности, о выявлении у Застрахованного лица заболеваний, состояний, повышающих вероятность обращения за оказанием медицинских и (или) иных услуг, установление Застрахованному лицу инвалидности.

9.3. **Страховщик имеет право:**

9.3.1. проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, а также выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований и условий договора страхования;

9.3.2. не оплачивать медицинские и (или) иные услуги в случаях, когда событие не является страховым или необходимость в оказании которых возникла в связи с нарушением Застрахованным лицом условия п. 9.6.1. настоящих Правил;

9.3.3. при выявлении или уведомлении Страхователем об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, в соответствии с п. 9.2.7 Правил, требовать уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска или изменения условий договора страхования (в том числе, сокращения срока его действия, уменьшения объема услуг, установления лимитов ответственности и др.);

9.3.4. передавать полученную от Страхователя и (или) Застрахованного лица информацию о персональных данных Застрахованного лица и состоянии его здоровья в медицинские и (или) иные организации с целью исполнения своих обязательств по договору страхования;

9.3.5. при заключении договора страхования потребовать заполнения Страхователем (Застрахованным лицом) анкет и (или) проведения предварительного медицинского освидетельствования;

9.3.6. обратиться к Страхователю и потребовать изменения условий договора страхования, уплаты дополнительной страховой премии в отношении Застрахованного лица, нарушившего условия п. 9.6.1. Правил.

9.4. **Страховщик обязан:**

9.4.1. по требованию Страхователя (Застрахованного лица) дополнительно разъяснить положения, содержащиеся в договоре страхования и Правилах страхования;

9.4.2. организовать предоставление Застрахованным лицам медицинских и (или) иных услуг в объеме, предусмотренном Программой, согласно условиям договора страхования;

9.4.3. при наступлении страховых случаев оплатить медицинские и (или) иные услуги, оказанные Застрахованным лицам в соответствии с условиями договора страхования и Программой;

9.4.4. обеспечить Застрахованных лиц (непосредственно или через Страхователя) индивидуальными страховыми полисами, в том числе, путем направления их на электронный адрес Застрахованного лица и (или) размещения в Личном кабинете по ДМС, страховыми картами, пропусками в медицинские и (или) иные организации, если это предусмотрено договором страхования;

9.4.5. контролировать объем и качество услуг, предоставленных Застрахованному лицу в соответствии с условиями договора страхования;

9.4.6. соблюдать тайну страхования.

9.5. **Застрахованное лицо имеет право:**

9.5.1. требовать организации предоставления медицинских и (или) иных услуг в соответствии с условиями договора страхования и Программой;

9.5.2. сообщать Страховщику о случаях непредоставления медицинских и (или) иных услуг, неполного или некачественного предоставления таких услуг по договору страхования;

9.5.3. получить дубликат страхового полиса (страховой карты) в случае его утраты.

9.6. **Застрахованное лицо обязано:**

9.6.1. соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления медицинских и (или) иных услуг по договору страхования, соблюдать распорядок, установленный медицинской и (или) иной организацией, условия Программы;

9.6.2. не передавать свой страховой полис или данные о нем другим лицам с целью получения ими медицинских и (или) иных услуг;

9.6.3. при обращении в медицинскую и (или) иную организацию предъявить документ, удостоверяющий личность, пропуск (при наличии);

9.6.4. не оплачивать медицинские и (или) иные услуги, предусмотренные Программой, напрямую медицинской и (или) иной организации без получения официального подтверждения Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования;

9.6.5. предоставлять Страховщику и (или) его представителю право на ознакомление с медицинской документацией из любых медицинских и (или) иных организаций для решения вопросов, связанных с исполнением договора страхования.

9.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной при выполнении договора страхования. Конфиденциальными сведениями по договору страхования признаются: сведения о Застрахованных лицах, сведения о факте обращения Застрахованного лица за медицинскими и (или) иными услугами, сведения о заболеваниях Застрахованных лиц, размере страховой суммы, страховой премии, страховых выплат.

Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по Договору страхования конфиденциальной, может осуществляться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Все права и обязанности по договору страхования Застрахованных лиц в возрасте до 18 лет, за исключением права на получение медицинских и (или) иных услуг в соответствии с договором страхования, осуществляют от их имени и в их интересах в соответствии с законодательством Российской Федерации их законные представители.

9.9. В договор страхования могут быть включены иные права и обязанности сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

9.10. **Права и обязанности сторон по использованию персональных данных**

Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих Правил, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже персональных данных Страхователя с целью исполнения Страховщиком обязательств по заключенному договору страхования, комплексно включающую в себя:

- организацию медицинских и (или) иных услуг
- урегулирование убытков по договору страхования
- проверку качества оказания страховых услуг
- администрирование договора страхования
- информирование Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.

Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации), адрес проживания, сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, диагнозе, факте обращения за медицинскими и (или) иными услугами, месте оказания медицинских и (или) иных услуг, их перечне, условиях и стоимости.

Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иные действия в соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.

Страховщик имеет право для исполнения своих обязательств по договору страхования передавать персональные данные Страхователя третьим лицам при условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.

Подтверждая получение настоящих Правил, Страхователь дает свое согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования (если заключению договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует на период действия договора страхования и на протяжении 5 лет после истечения срока его действия в соответствии с предусмотренным законодательством сроком хранения договоров страхования (если иное не установлено договором страхования).

Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия договора страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в порядке и в срок, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за исключением обработки персональных данных, осуществление которой допускается без согласия субъекта персональных данных, в том числе обработки в целях исполнения Страховщиком договора страхования.

Указанные выше положения настоящего пункта Правил относятся также и к Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком персональных данных.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. Договор страхования прекращает свое действие и Застрахованное лицо теряет право на получение услуг по договору страхования:

10.1.1. при истечении срока действия договора страхования;

10.1.2. в случае смерти Застрахованного лица (за исключением оплаты услуг, предоставляемых в связи со смертью Застрахованного лица) – в отношении соответствующего Застрахованного лица если договор страхования заключен в отношении более чем одного Застрахованного лица;

10.1.3. в случае исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным лицом) по договору страхования в полном объеме, в том числе, в отношении соответствующего Застрахованного лица если договор страхования заключен в отношении более чем одного Застрахованного лица;

10.1.4. при ликвидации Страхователя - юридического лица;

10.1.5. по требованию Страхователя;

10.1.6. в случае полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем (Застрахованным лицом), согласия на обработку персональных данных, при этом полный отзыв такого согласия считается отказом от договора страхования в целом или в отношении конкретного Застрахованного лица, отозвавшего согласие, за исключением случаев, когда для исполнения договора страхования согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется;

10.1.7. по соглашению Сторон;

10.1.8. в случае неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по вступившему в силу договору страхования в полном размере в установленный договором страхования срок;

10.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами.

10.2. Условия прекращения договора страхования:

10.2.1. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.2. Правил, договор страхования прекращается с даты смерти Застрахованного лица или, если это предусмотрено договором страхования - с момента доставки тела (останков) или урны с прахом Застрахованного лица до транспортного узла, ближайшего к месту жительства на территории страны постоянного проживания Застрахованного лица;

10.2.2. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.3. Правил, договор страхования прекращается с момента исполнения обязательств Страховщиком в полном объеме по всему договору страхования в целом или в отношении соответствующего Застрахованного лица, в отношении которого Страховщиком были исполнены обязательства в полном объеме;

10.2.3. в случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным п. 10.1.4. Правил, договор страхования прекращается с даты начала процедуры ликвидации;

10.2.4. в случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным п. 10.1.5. Правил, договор страхования считается прекращенным с 23 ч. 59 мин. даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от него, если в письменном заявлении не указана иная дата или не предусмотрены иные условия. При этом дата, указанная в требовании, не может быть ранее даты отправления заявления посредством почтовой связи, указанной на почтовом штемпеле (при отправке заявления по почте) или даты его вручения Страховщику (нарочным);

10.2.5. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.6. Правил, договор страхования прекращается с даты получения Страховщиком уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных;

10.2.6. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.7. Правил, договор страхования прекращается с даты подписания соглашения или с даты, указанной в таком соглашении;

10.2.7. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.8. Правил, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как последний день срока уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса);

10.2.8. в случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п. 10.1.9. Правил, договор страхования прекращается с даты, определенной законом или договором для таких случаев;

10.3. Возврат страховой премии (страховых взносов) при досрочном прекращении договора страхования производится в соответствии с условиями договора страхования, настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

10.4. Особые условия отказа Страхователя – физического лица от договора страхования:

10.4.1. в случае отказа Страхователя – физического лица от договора страхования в течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», исчисляемого со дня заключения договора страхования, и при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования:

- в полном размере - при отказе от договора страхования до даты начала действия страхования;
- с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия страхования - при отказе от договора страхования после даты начала действия страхования.

10.4.2. В случае отказа от договора страхования по причине непредоставления Страховщиком информации о договоре страхования в соответствии с п. 8.2 Правил, предоставления неполной или недостоверной информации о договоре страхования, и при отсутствии до момента отказа от страхования событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 7-ми рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия страхования.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

11.1. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами и договором страхования.

11.2. Страховая выплата по договору страхования определяется стоимостью медицинских и (или) иных услуг, оказанных Застрахованному лицу в соответствии с условиями договора страхования, но не более страховой суммы и лимитов ответственности, установленных по договору страхования в отношении данного Застрахованного лица, за вычетом франшизы, установленной договором страхования.

11.3. Страховая выплата за оказанные Застрахованному лицу медицинские и (или) иные услуги осуществляется Страховщиком:

11.3.1. путем оплаты стоимости оказанных Застрахованному лицу медицинских и (или) иных услуг непосредственно или через поверенного, агента, комиссионера в медицинскую и (или) иную организацию на основании следующих документов, представленных медицинской и (или) иной организацией:

а. счета (счета-фактуры);
б. акта выполненных работ;
в. реестра оказанных Застрахованным лицам в отчетном периоде медицинских и (или) иных услуг.

Сроки и порядок принятия решения о страховой выплате и сроки осуществления страховой выплаты по договору страхования за оказанные медицинские и (или) иные услуги Застрахованным лицам определяются условиями договоров, заключенных между Страховщиком и медицинскими и (или) иными организациями, Страховщиком и поверенным, агентом, комиссионером.

11.3.2. в форме возмещения расходов, понесенных Страхователем, Застрахованным лицом (законным представителем Застрахованного лица, наследниками (в случае смерти Застрахованного лица), иными лицами, понесшими расходы за Застрахованное лицо (далее по тексту – получатель возмещения расходов) по оплате медицинских и (или) иных услуг, оказанных непосредственно Застрахованному лицу - только если это прямо предусмотрено договором страхования, либо страховая выплата в форме возмещения расходов согласована Страховщиком.

При этом расходы должны быть признаны Страховщиком обоснованными на основании документов, перечисленных в пункте 11.4. настоящих Правил, подтверждающих наличие страхового случая, соответствие оказанных медицинских и (или) иных услуг договору страхования (Программе), соответствие оказанных услуг нормативно-правовым актам Министерства Здравоохранения Российской Федерации (нормативно-правовым актам страны получения медицинских и (или) иных услуг при получении услуг за пределами Российской Федерации), и факт их оплаты.

11.4. Для осуществления выплаты в соответствии с п. 11.3.2 настоящих Правил получатель возмещения расходов должен, если иной срок не предусмотрен договором страхования, в течение 30-ти дней со дня оказания медицинских и (или) иных услуг или 30-ти дней со дня выписки из стационара или 30-ти дней со дня завершения курсового лечения в амбулаторно-поликлинических условиях или 30-ти дней со дня завершения реабилитационно-восстановительного или санаторного-курортного лечения предоставить Страховщику способом, предусмотренным договором страхования:

а) Оригинал заявления на возмещение расходов, по форме Страховщика.

б) Копию документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица.

в) Копию документа, удостоверяющего личность получателя возмещения расходов.

г) Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Застрахованного лица, не достигшего 18 лет (документ, удостоверяющий родство с Застрахованным лицом (свидетельство о рождении), документ, удостоверяющий статус опекуна (попечителя)).

д) Копию свидетельства о праве на наследство, если получателем возмещения расходов являются наследники Застрахованного лица.

е) В случае смерти Застрахованного лица - копию Свидетельства (справки) о смерти, выданного компетентными органами.

ж) Оригинал согласия Застрахованного лица (законного представителя Застрахованного лица, наследников (в случае смерти Застрахованного лица)) на осуществление возмещения расходов лицу, понесшему расходы за Застрахованное лицо.

з) Банковские реквизиты получателя возмещения расходов.

и) Оригинал или копию направления на лечение Застрахованного лица.

к) Оригинал или копию выписки из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного, или иного документа, подтверждающего факт получения медицинских и (или) иных услуг.

л) Оригинал или копию выписки из истории болезни, выданную организацией, в которой осуществлялось реабилитационно-восстановительное лечение (санаторно-курортное лечение).

м) Копию санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение реабилитационно-восстановительного лечения (санаторно-курортного лечения).

н) Для возмещения стоимости оплаченных медицинских услуг – оригинал или копию реестра оказанных медицинских услуг с указанием их наименования, количества, дат оказания и стоимости.

о) Для возмещения стоимости оплаченных лекарственных средств/препаратов – оригиналы или копии рецептов, оригиналы или копии документов из медицинской организации, куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг и врачом которой были назначены лекарственные средства/препараты.

п) Для возмещения стоимости медицинских изделий:

- при оперативном лечении – оригиналы или копии документов из медицинской организации, куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг, с обоснованием лечащего врача о наличии медицинских показаний для использования данных изделий, а также документов, подтверждающих их использование (указание использованных расходных материалов в выписном эпикризе);

- при амбулаторном лечении – оригиналы или копии документов из медицинской организации, куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг, с обоснованием лечащего врача о наличии медицинских показаний для использования данных изделий.

р) Для возмещения стоимости оплаченных иных услуг, услуг по репатриации – оригиналы или копии документов, подтверждающих факт обращения Застрахованного лица (представителя Застрахованного лица) за оказанием Застрахованному лицу иных услуг с указанием даты обращения, реестра оказанных услуг с указанием их наименования, количества, дат оказания и стоимости.

с) Оригинал или копию одного из документов, подтверждающих факт оплаты медицинских и (или) иных услуг:

- счет (товарная накладная, реестр услуг), заверенные печатью медицинской и (или) иной организации, с указанием ее наименования; ФИО пациента; перечня, даты, количества, стоимости оказанных услуг
- кассовый чек
- квитанция на бланке строгой отчетности (за исключением квитанций, выписанных индивидуальным предпринимателем).

Перечень предоставляемых документов может быть сокращен Страховщиком в зависимости от конкретного страхового случая.

11.4.1. Кроме вышеперечисленных документов предоставляются документы компетентных органов, свидетельствующие о произошедших событиях, на случай наступления которых осуществлялось страхование Застрахованного лица, если это указано в договоре страхования.

11.4.2. Документы, указанные в пунктах 11.4, 11.4.1 настоящих Правил, должны быть составлены на русском языке, надлежащим образом оформлены и заверены. Документы на иностранном языке предоставляются вместе с переводом на русский язык, выполненным специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переводу документов, если иное не предусмотрено договором страхования. Расходы по сбору указанных документов и их переводу оплачивает получатель страховой выплаты.

11.4.3. В случае предоставления копий документов, если предоставление копий согласовано Сторонами, получатель страховой выплаты по требованию Страховщика обязан предоставить оригиналы таких документов (если оригиналы документов могут быть у заявителя в силу закона), в том числе, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или надлежащим образом заверенные копии (если оригиналы документов не могут быть у заявителя в силу закона).

11.4.4. Во всех справках и выписках из медицинских организаций обязательно должен быть указан диагноз, полные фамилия, имя, отчество Застрахованного лица, дата рождения или возраст Застрахованного лица, а также должны быть проставлены печать и штамп медицинской организации. Копии медицинской документации (медицинских карт) должны быть заверены главным врачом или заместителем главного врача по лечебной работе или заместителем главного врача по клинико-экспертной работе или председателем врачебной комиссии или начальником медицинской части или другим уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью медицинской организации.

Если событие произошло за пределами Российской Федерации, то Страховщику должны быть предоставлены медицинские документы, оформленные в соответствии с законодательством страны оказания медицинских и (или) иных услуг и позволяющие установить факт наступления в период действия страхования страхового случая, диагноз, сроки лечения, оказанные медицинские и (или) иные услуги.

11.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховой выплаты документов, содержащих противоречивую информацию, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил и (или) договора страхования, Страховщик обязан:

11.5.1. принять их, при этом срок, указанный в п. 11.6 настоящих Правил, не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;

11.5.2. уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов;

11.5.3. в случае отказа получателя страховой выплаты от предоставления запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами, либо отказать в страховой выплате.

11.6. После получения всех необходимых надлежащим образом оформленных документов и сведений (п.п. 11.4 - 11.5 настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение 30 рабочих дней с даты получения последнего из документов (если иной срок не предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:

11.6.1. если случай признан страховым - составляет страховой акт и производит страховую выплату Страхователю (Застрахованному лицу);

11.6.2. если отсутствуют основания для осуществления страховой выплаты - оформляет соответствующее решение письмом, в котором информирует лицо, обратившееся за выплатой, об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и (или) настоящих Правил, на основании которых принято данное решение, и направляет указанное письмо по почте (или иным способом, предусмотренным договором страхования или соглашением сторон) в течение трех рабочих дней после его подписания при соблюдении общего срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта.

11.7. Выплаты производятся путём перечисления сумм на банковский счёт, указанный получателем страховой выплаты, наличными денежными средствами в кассе Страховщика или иным способом, указанным в заявлении получателя.

Днём выплаты считается дата списания средств со счёта Страховщика (если выплата производится путем перечисления сумм на банковский счет), выдачи наличных денег из кассы Страховщика (если выплата производится наличными денежными средствами) либо дата передачи (перечисления) Страховщиком денежных средств соответствующей организации (службе) для перевода (перечисления) получателю (если выплата производится иным способом по соглашению сторон).

Расходы по зачислению на счет и получению (списанию) со счета получателя подлежащих выплате сумм осуществляется за счёт средств получателя.

Перевод подлежащих выплате сумм получателю иным способом, чем перевод на счет получателя в банке, осуществляется за счёт средств получателя.

Выплата может быть произведена представителю лица, имеющего по настоящим Правилам право на ее получение, по доверенности, оформленной в установленном порядке.

11.8. При установлении в договоре страхования франшизы, часть стоимости оказанных Застрахованному лицу услуг в сумме, равной размеру установленной в договоре страхования франшизы, оплачивается Застрахованным лицом при получении услуг непосредственно организации, которая оказывает эти услуги, либо Страховщику в срок до 30 (тридцати) дней после признания произошедшего события страховым случаем и получения от Страховщика уведомления об оплате последним оказанных услуг, если иной срок не предусмотрен договором страхования.

При страховании «в эквиваленте», а также в случае возмещения расходов, понесенных за пределами Российской Федерации, страховая выплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату оплаты медицинских и (или) иных услуг (для валют из Перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России). Для иностранных валют, не включенных в указанный Перечень, страховые выплаты производятся по курсу, представленному в информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com), на дату оплаты медицинских и (или) иных услуг.

Сумма страховых выплат по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования, рассчитанная по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату оплаты медицинских и (или) иных услуг (для валют из Перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России), не может быть больше рублевого эквивалента страховой суммы по договору страхования, рассчитанной по курсу Центрального Банка РФ на дату заключения договора страхования.

Для иностранных валют, не включенных в указанный Перечень, сумма страховых выплат по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования, рассчитанная по курсу, представленному в информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com), на дату, оплаты медицинских и (или) иных услуг, не может быть больше рублевого эквивалента страховой суммы по договору страхования, рассчитанной по курсу, представленному в информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com) на дату заключения договора страхования.

Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.

Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса для выплат.

11.9. Документы, указанные в п. 11.4 настоящих Правил, могут быть предоставлены Страховщику:

11.9.1. в виде электронных копий документов или электронных документов в случае, если возможность данного предоставления реализована на официальном сайте Страховщика, в том числе, на специальных страницах официального сайта Страховщика, созданных для целей направления электронных документов или электронных копий документов, в том числе в личном кабинете Застрахованного лица. Соответствие электронных копий документов оригиналу данного документа может подтверждаться, в том числе, проставлением специальных отметок на форме загрузки электронных копий документов или электронных документов о подтверждении указанного соответствия;

11.9.2. по электронной почте, если данный способ взаимодействия письменно согласован между Страховщиком и Страхователем и (или) Застрахованным лицом (например, в договоре страхования). При согласовании способа взаимодействия Стороны указывают свои адреса электронной почты. Риски негативных последствий несет Сторона, неправильно указавшая свой адрес электронной почты или указавшая не свой адрес электронной почты. Сторона, направившая сообщение на адрес электронной почты до получения от другой Стороны уведомления об изменении адреса, признается исполнившей обязательство надлежаще.

11.10. Взаимодействие между Страховщиком и получателем страховой выплаты при рассмотрении заявления о страховой выплате осуществляется способом, указанным в договоре страхования или согласованным между Страховщиком и получателем страховой выплаты при направлении заявления о страховой выплате.

11.11. В случае если Страховщику стало достоверно известно, что Застрахованное лицо отказалось предоставить согласие на обработку Страховщиком своих персональных данных, в том числе персональных данных специальной категории, включающих данные, составляющие врачебную тайну, или отозвало его, либо отказалось предоставить (отозвало) согласие на передачу медицинской организацией Страховщику информации об оказанных Застрахованному лицу медицинских услугах, установленных диагнозах, и в результате данных действий Страховщик не может установить обстоятельства и (или) причины обращения Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных услуг, ознакомиться с записями в медицинской документации, а также установить объем подлежащих оплате медицинских и (или) иных услуг, то такие действия признаются Страховщиком и Страхователем в качестве волеизъявления Страхователя и Застрахованного лица об отказе от услуг по добровольному медицинскому страхованию в отношении данного Застрахованного лица в рамках договора страхования, и данные услуги не подлежат оплате Страховщиком.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору страхования, если причиной такого неисполнения является действие непреодолимой силы, в результате наступления которой выполнение обязательств по этому договору страхования становится невозможным.

12.2. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п.12.1. настоящих Правил, каждая из Сторон обязана в течение семи рабочих дней письменно известить другую Сторону о случившихся обстоятельствах, подтвержденных уполномоченными организациями, а также принять все зависящие от нее меры к возможному выполнению обязательств по договору страхования и согласовывать письменно изменение сроков или объема выполняемых услуг, то есть приемлемые альтернативные способы исполнения договора страхования.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров Сторон.

13.2. При недостижении Сторонами соглашения спор рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. ГЛОССАРИЙ – ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

Медицинские и иные организации:

- организации, имеющие право на законных основаниях осуществлять медицинскую деятельность: лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, другие, в том числе реабилитационные и санаторно-профилактические учреждения, а также физические лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно;
- организации, которые по поручению Страховщика обеспечивают организацию Застрахованным лицам медицинских и иных услуг, предусмотренных Договором страхования;
- организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность, предоставляющие лекарственную помощь, реализующие изделия медицинского назначения.

Медицинская помощь – первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь, медицинская реабилитация, санаторно-курортное лечение.

Лекарственная помощь – обеспечение Застрахованного лица лекарственными средствами/ препаратами и (или) изделиями медицинского назначения.

Иные услуги – все или отдельные услуги, из числа указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам, связанные с оказанием или организацией оказания медицинской помощи и включенные в Программу.